

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1683/2531

นางนนทลี สิทธิสวัสดิ์

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกฟาย

แนนท์ จำกัด

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกฟาย

แนนท์ จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ (น่าจะเป็นฎีกา) มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 42)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยนำโฉนดที่ดินโฉนดเลขที่ 65543 ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน (บางชื่อ) กรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานที่ดินสาขาบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้โจทก์ ดำเนินการจดทะเบียนโอนขายที่ดินให้บุคคลภายนอกในกำหนด 30 วัน นับแต่วันพิพากษา

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 38,37)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ